



**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.652-2025

Santiago, veintiuno de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) Que, a foja 297 (TCE), don Jaime Antonio Briones Jorquera, candidato a Alcalde por la comuna de Longaví, Región del Maule, en las Elecciones de Gobernadores Regionales, Consejeros Regionales, Alcaldes y Concejales de veintiséis y veintisiete de octubre de dos mil veinticuatro, deduce reclamación contra la Resolución N°G2761, de veintiocho de abril de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, que rechazó su cuenta general de ingresos y gastos electorales por omisión grave, conforme al artículo 50 de la Ley N°19.884, y desestimó el reembolso solicitado;

2°) Que, las Observaciones N°18, N°19 y N°24 recaen sobre gastos de \$2.500.000, \$3.891.300 y \$2.000.000, por concepto de arrendamiento de vehículos para el transporte de brigadistas y de fabricación e instalación de material publicitario. Tales gastos están comprendidos en las letras c) y d) del artículo 2 de la Ley N°19.884 y sobrepasan las treinta unidades de fomento por proveedor único en toda la campaña. Por ello se encontraban sujetos al informe que, hasta antes del día de la elección, exige el artículo 44 bis de la misma ley. Su omisión produce el rechazo del gasto, conforme al inciso quinto del artículo 47, y los antecedentes acompañados en esta sede no subsanan ese defecto; por lo que, en consecuencia, procede mantener dichas observaciones;

3°) Que, la Observación N°20 recae sobre la Boleta de Honorarios N°57, por \$1.000.000, y la Observación N°21 sobre la Boleta de Honorarios N°31, por \$513.900, rechazados ambos gastos por haberse emitido los documentos tributarios con posterioridad al período de campaña electoral y por no haberse acreditado la prestación de los servicios. Sin embargo, ambas boletas consignan como fecha el veinticuatro de octubre de dos mil veinticuatro, esto es, dentro del período de campaña, y las fechas posteriores que se les atribuyen no corresponden a su emisión: en un caso se trata de la fecha de impresión que figura al pie del documento y, en el otro, de una fecha





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.652-2025

que no aparece en la boleta. Los servicios, por lo demás, se prestaron entre el primero de septiembre y el veinticuatro de octubre de dos mil veinticuatro, según da cuenta la glosa de las propias boletas; por lo que, en consecuencia, procede levantar ambas observaciones;

4°) Que, la Observación N°25 recae sobre un gasto de propaganda digital en redes sociales por \$95.200, detectado por el Servicio Electoral y no declarado en la cuenta general de ingresos y gastos electorales. La incorporación en esta sede de gastos no declarados en la rendición no corresponde; por lo que, en consecuencia, procede mantener la observación; y

5°) Que, aun levantadas las Observaciones N°20 y N°21, los gastos electorales rechazados ascienden a \$8.486.500, cifra equivalente al 33,99% de los gastos electorales consignados en la Resolución N°G2761, que alcanzaron a \$24.967.379. Dicho porcentaje supera el umbral del 20% que el artículo 50 de la Ley N°19.884 contempla para configurar la omisión grave, por lo que procede confirmar el rechazo de la cuenta general de ingresos y gastos electorales. Rechazada la cuenta, no procede el reembolso solicitado, conforme al artículo 17, inciso séptimo, de la misma ley.

Por estas consideraciones, **se acoge parcialmente la reclamación interpuesta a foja 297 del expediente**, solo en cuanto se levantan las Observaciones N°20 y N°21, manteniéndose las Observaciones N°18, N°19, N°24 y N°25, y **se confirma el rechazo de la cuenta general de ingresos y gastos electorales**, sin que proceda el reembolso solicitado.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1.652-2025.-



Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino, don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°1652-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 21 de agosto de 2026.



96D8A6B5-7C37-4E15-9EF4-971676C26FA4

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.